

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3286/2536	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท พิพัทธ์ ประกันภัย จำกัด	โจทก์
	นาย ภาณุ ปรียัตต์ โยธิน กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 90, มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268, มาตรา 341

การที่จำเลยที่ 1 ใช้เอกสารราชการปลอมไปแสดงต่อโจทก์ร่วมว่า พนักงานสอบสวนไม่มีความขัดข้องในการที่จำเลยที่ 1 จะไปขอรับเงินค่าทดแทนความเสียหายจากบริษัทประกันภัยในการที่เกิดเพลิงไหม้อาคารของจำเลยที่ 1 นั้น เป็นการกระทำโดยมีเจตนาเพื่อฉ้อโกงเงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในการที่อาคารที่จำเลยที่ 1 เอาประกันอัคคีภัยไว้กับโจทก์ร่วมเกิดเพลิงไหม้เสียหาย การกระทำความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมและความผิดฐานพยายามฉ้อโกงของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทซึ่งต้องลงโทษบทหนักตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 341, 91, 83, 80 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา บริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำกัด ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต และจำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 จำคุก 3 ปี ผิดตามมาตรา 341, 80 จำคุก 1 ปี เรียงกระทงลงโทษ รวมจำคุก 4 ปี ธิบของกลาง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง แต่ให้ธิบเอกสารปลอมของกลาง

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ทราบว่าสำเนาภาพถ่ายหนังสือของสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าวังผา ซึ่งมีข้อความว่าพนักงานสอบสวนไม่ขัดข้องในการที่จำเลยที่ 1 จะไปขอรับค่าทดแทนจากบริษัทประกันภัยและลงลายมือชื่อพันตำรวจตรีปริษาเป็นผู้ทำหนังสือนั้นเป็นเอกสารราชการปลอม แต่นำไปใช้แสดงต่อโจทก์ร่วมเพื่อให้โจทก์ร่วมเชื่อว่าเอกสารดังกล่าวเป็นสำเนาภาพถ่ายหนังสือของสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ที่แท้จริง จึงเป็นการใช้หรืออ้างเอกสารราชการปลอมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคหนึ่งและการที่จำเลยที่ 1 นำอาคารไม้ชั้นเดียวมาประกันอัคคีภัยไว้กับโจทก์ร่วมโดยแจ้งว่าเป็นอาคารไม้สองชั้น เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารดังกล่าวเสียหายหมดก็ขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากโจทก์ร่วมโดยมิได้แจ้งให้ทราบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวจึงเป็นการหลอกลวงโจทก์ร่วมด้วยการแสดงข้อความอันเป็น

เท็จเพื่อให้โจทก์ร่วมจ่ายค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในฐานะที่เป็นอาคารไม้สองชั้น อันจะทำให้จำเลยที่ 1 ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากโจทก์ร่วมสูงกว่าที่จำเลยที่ 1 ควรได้รับตามความเป็นจริง แต่เมื่อปรากฏว่าโจทก์ร่วมมิได้หลงเชื่อและมิได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่จำเลยที่ 1 เช่นนั้นการกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดฐานพยายามฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 แต่การที่จำเลยที่ 1 ใช้เอกสารราชการปลอมไปแสดงต่อโจทก์ร่วมว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านไม่มีความขัดข้องในการที่จำเลยที่ 1 จะไปขอรับเงินค่าทดแทนความเสียหายจากบริษัทประกันภัยในการที่เกิดเพลิงไหม้อาคารของจำเลยที่ 1 นั้น เป็นการกระทำโดยมีเจตนาเพื่อฉ้อโกงเงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในการที่อาคารที่จำเลยที่ 1 เอาประกันอัคคีภัยไว้กับโจทก์ร่วมเกิดเพลิงไหม้เสียหาย การทำความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมและความผิดฐานพยายามฉ้อโกงของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทซึ่งต้องลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90

พิพากษากลับ จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคหนึ่ง มาตรา 341 ประกอบด้วยมาตรา 80 ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 265 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 3 ปี และริบของกลาง

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ